

1501850-25.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2174754/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 12480575 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 4838/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501850-25.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501850-25.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2174754/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 12480575 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 4838/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2174754 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS, 4838/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2174754/2020 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSE DOS SANTOS RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de JESSE DOS SANTOS RIBEIRO, em 18 de agosto de 2020, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06 (fls. 01/04).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 10:45 horas, na Rua Francisco Elisiário, número 240, Itapura, nesta cidade e Comarca, o Réu guardava, para fins de traficância, a quantia de 9,19g (nove gramas e dezenove decigramas) de cocaína na forma de crack, acondicionada em 52 invólucros de plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Réu foi notificado (fls. 129) e apresentou defesa prévia (fls. 131).

Houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal por parte do Ministério Público (fls. 114/116), com manifestação positiva do Réu em sede de defesa prévia.

Designou-se audiência para efetivação da proposta (fls. 133), que não se realizou (fls. 153) porque não encontrado o Réu no endereço virtual por ele disponibilizado, sendo requerido pelo Ministério Público o prosseguimento do feito (fls. 156).

Em seguida, estando o Réu em local incerto e não sabido, por meio da decisão de fl. 161 foi determinada a expedição de edital para notificação (fls. 163).

Apresentada a Defesa Preliminar e, considerando o Réu notificado nos termos do art. 55 da Lei de Drogas (fls. 129), determinou-se expedição de edital de citação (fls. 178). O Réu foi citado pessoalmente (fls. 190/197).

Ausentes as causas de absolvição sumária, designou-se audiência para instrução, debates e julgamento (fls. 205).

Na ocasião foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, considerando o que foi produzido durante a instrução criminal, manifestou-se pela improcedência da presente ação criminal.

A Defesa, no mesmo sentido, requereu a absolvição do Réu por ausência de provas que sustentem a sentença condenatória.

É o relatório. Decido.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, entendo que nos casos em que o Ministério Público pede a absolvição do Réu não há outro caminho a ser trilhado pelo Magistrado.

O sistema processual penal estabelecido a partir da Constituição Federal de 1988 é informado pelo princípio acusatório, de modo que a dedução da pretensão punitiva em Juízo é tarefa que cabe com exclusividade ao MP.

Pedida a absolvição do Réu pelo MP, afastada do Juízo a pretensão punitiva, portanto, a condenação imposta pelo Juiz significa que ele se afastou de sua imparcialidade e fez as vezes de acusador, o que não se tolera em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e assim o faço para absolver JESSE DOS SANTOS RIBEIRO das imputações que lhe foram dirigidas nestes autos.

Ficam cessadas eventuais medidas cautelares.

Determino, caso tal providência ainda não tenha sido adotada, a incineração do entorpecente apreendido.

Os valores apreendidos nos autos junto das substâncias entorpecentes, porque não pertencentes ao Réu, como ele disse em sua defesa, ficam perdidos em favor da União. Expeça-se o necessário para que seja dada destinação aos valores em questão.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA